



PUTUSAN

Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : **Lebak;**
Umur/Tanggal Lahir : **17 tahun/1 Januari 2009;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Kampung Barengkok, Dusun Barengkok, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Bejod, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa;**

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 24 September 2025, dan Penyidik tidak melakukan penahanan;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal VII angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 5 Maret 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal VII angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp343.334.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *dress* warna cokelat dengan tulisan "CRISTIAN DIOR"; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rkb, tanggal 12 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *dress* warna cokelat dengan tulisan "CRISTIAN DIOR"; Dimusnahkan;
6. Membebankan Anak melalui orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PID.SUS-Anak/2026/PT BTN, tanggal 6 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rkb, tanggal 12 Maret 2026;
- Membebani Anak DIKA PRATAMA bin DENI GUMAEDI (almarhum) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan, yang pada pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus-Anak/2026/PN Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 April 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak pada tanggal 6 April 2026 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 6 April 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 April 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *judex facti* dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak bersifat edukatif, preventif, korektif maupun represif (sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 dan mohon dijatuhkan pidana sesuai tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu Anak Korban berpacaran dengan Anak, kemudian pada hari Rabu bulan Oktober 2024, sekira pukul 18.30 WIB, ketika Anak Korban datang ke rumah Anak untuk mengantarkan makanan atas permintaan Anak, ternyata hanya ada Anak di dalam rumah, dan ketika Anak Korban hendak pulang ditarik oleh Anak dan Anak berkata “Temani saya dulu”, sambil membawa Anak Korban ke dalam kamarnya dan di dalam kamar Anak Korban dipeluk oleh Anak, leher Anak Korban dihisap kemudian tangan Anak masuk ke dalam baju dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak Korban membuka pakaiannya dibantu oleh Anak, kemudian Anak Korban dibawa ke atas kasur dalam keadaan tidak memakai pakaian dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur selama 7 (tujuh) menit dan kemudian Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban mengulum alat kelaminnya, dan Anak Korban mengulum alat kelamin Anak;
- Bahwa kejadian yang kedua kali sekira bulan November 2024, Anak Korban ditelepon dan disuruh main ke rumah Anak dengan berkata “Sini nanti kita ngebakso”, kemudian Anak Korban pergi ke rumah Anak tetapi sampai di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana tidak ada bakso dan Anak mengajak Anak Korban ke ruang tengah bermain *handphone*, kemudian Anak berkata “Ayo main”, awalnya Anak Korban tidak paham dan bertanya “Main apa?” lalu Anak menjawab “Main aja” setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban tetapi Anak Korban sempat mendorong Anak. Setelah itu Anak memeluk Anak Korban, dan Anak membuka celananya lalu memegang kedua bahu Anak Korban sampai berlutut di depan Anak, setelah itu kepala Anak Korban didorong oleh Anak sampai masuk ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak memaju mundurkan kepala Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit. Setelah itu, Anak menaikkan tubuh Anak Korban sampai berdiri dan Anak mencium bibir Anak Korban sampai lidahnya masuk ke dalam mulut Anak Korban. Setelah itu, Anak mendorong Anak Korban ke atas kasur lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu menjilat alat kelamin Anak Korban sampai alat kelamin Anak Korban menjadi basah dan Anak Korban terangsang kemudian Anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sekira 20 (dua puluh) detik lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban sekira 2 (dua) menit, setelah itu Anak mengganti posisi yang awalnya di atas menjadi di samping Anak Korban tetapi alat kelaminnya masih di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak memaju mundurkan lagi alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban selama sekira 3 (tiga) menit sehingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu selesai, Anak Korban mengatakan kepada Anak “Gimana kalau hamil?” lalu Anak menjawab “Ga bakalan” lalu Anak mencium kening Anak Korban sambil mengusap kepala Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga sampai seterusnya Anak Korban lupa, tetapi kejadian terakhir Anak menghubungi Anak Korban sekira jam 21.00 WIB via WhatsApp ingin main ke rumah Anak Korban “Kangen pengen ke rumah, lagi banyak masalah di rumah” lalu Anak Korban menyetujui Anak datang ke rumah, sekira jam 02.00 WIB Anak ketika keluarga Anak Korban sudah tidur, Anak Korban menghampiri Anak di depan rumah dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah Anak Korban, saat itu kondisi Anak Korban sedang hamil tetapi Anak Korban tidak mengetahui usia kandungan Anak Korban. Di dalam kamar, keduanya mengobrol kemudian Anak mencium pipi Anak Korban, mencium bibir Anak Korban. Setelah itu, Anak membuka celananya dan alat kelaminnya sudah tegang setelah itu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan menjilat alat kelamin Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkannya sekira 5 (lima) menit tetapi Anak Korban tidak mengetahui sperma Anak dikeluarkan dimana. Setelah itu, Anak dan Anak Korban memakai celana. mengobrol sampai jam 03.00 WIB, Anak pamitan pulang tetapi saat Anak Korban mengantar Anak ke depan pintu rumah;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga Anak Korban hamil dan melahirkan anak perempuan yang sudah berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Korban memberitahu Anak bahwa Anak Korban hamil akibat perbuatan Anak tetapi Anak menyarankan untuk menggugurkan dengan cara makan buah nenas, akan tetapi tidak gugur juga dan WhatsApp Anak Korban diblokir oleh Anak;
- Bahwa awalnya tidak ada yang mengetahui Anak Korban hamil karena fisik Anak Korban tidak terlalu terlihat kehamilannya sampai kehamilan Anak Korban menginjak 7 (tujuh) bulan, Anak Korban memberitahukan kepada Ibu Anak Korban yaitu ibu dari Anak Korban bahwa Anak Korban dihamili oleh Anak;
- Bahwa ibu dari Anak Korban mengetahui Anak Korban hamil kemudian bertanya kepada Anak Korban siapa yang menghamilinya, Anak Korban mengaku dihamili oleh Anak dan ibu dari Anak Korban mendatangi rumah Bidan yakni Saksi Shinta Yuliana, meminta tolong kepada Saksi Shinta Yuliana mengecek apakah benar Anak Korban sedang hamil, dan setelah dilakukan pemeriksaan benar Anak Korban sedang mengandung 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ibu dari Anak Korban mendatangi rumah Anak minta pertanggungjawaban, tetapi Anak tidak ada di rumah dan keluarganya tidak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu keberadaan Anak, sehingga ibu dari Anak Korban membuat laporan polisi;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-22092015-0439 tanggal 25 September 2015 menerangkan Anak Korban lahir tanggal 1 Januari 2009 masih belum berusia 16 (enam belas) tahun saat tindak pidana terjadi;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 357/SV-081/Bid.Yanmed/RSUD/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 dengan kesimpulan pada selaput dara (*hymen*) terdapat robekan pada arah jam lima dan jam tujuh sesuai dengan perputaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul, selanjutnya pada pemeriksaan ultrasonografi/USG ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan sekitar dua puluh delapan minggu sampai dengan dua puluh sembilan minggu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi permintaan dari UPTD PPA Lebak Nomor 055/LPP/PMPK/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 dengan kesimpulan ditemukan adanya afek depresif, ruminasi, masalah tidur, masalah makan, evaluasi negatif terhadap diri sendiri, dapat disimpulkan bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban menunjukkan gejala depresi;
- Bahwa Hasil Assesment UPTD Kabupaten Lebak Nomor 400.2.3/109/VI/UPTD PPA/2025 pada laporan psikososial Anak Korban, perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang tidak cukup parah, korban hanya merasa malu, takut, sedih dan terkadang merasa cemas, karena warga sekitar rumah Anak Korban sudah mengetahui dengan kehamilan yang dialami Anak Korban, namun setelah kejadian ini pun Anak Korban hidup layak seperti anak muda pada umumnya, Anak Korban sering murung dan melamun, mengingat kejadian yang dialaminya. Pihak keluarga *mensupport* Anak Korban dan tidak membahas-bahas masalah yang dialami Anak Korban tidak menanyakan kembali berulang-ulang kali apa yang korban alami, sehingga membuat korban merasa tidak dikucilkan di lingkungan tempat tinggalnya dan membuat Anak Korban semangat hidup dan melupakan kejadian yang dialaminya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *judex facti* telah tepat menerapkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama mendakwa Terdakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal VII angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 622 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bukan termasuk pasal yang dicabut dan disamping memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif;
- Bahwa namun demikian berdasarkan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur dalam hal ancaman pidana penjara bersifat kumulatif dengan pidana denda maka ancaman pidananya menjadi bersifat alternatif maka terhadap Anak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dijatuhkan pidana penjara oleh karena dalam berkas perkara tidak diketahui kemampuan Anak serta penghasilan dan pengeluaran Anak secara nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Mahkamah Agung berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus berdasarkan tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang didakwakan kepada Anak dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

- Bahwa pidana penjara dan pelatihan kerja merupakan sama-sama pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pada Ayat (3) disebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka Mahkamah Agung berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior* tersebut akan menerapkan satu pidana pokok saja terhadap Anak;
- Bahwa dalam persidangan *judex facti*, keluarga dari Anak menyatakan telah mencapai kesepakatan damai dengan keluarga Anak Korban dengan pemberian uang tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh kakek dari Anak dan diterima oleh ibu dari Anak Korban selaku ibu kandung dari Anak Korban. Kesepakatan damai dituangkan dan dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak. Adapun berkenaan dengan bayi perempuan yang lahir dari Anak Korban, Anak dan keluarganya pada prinsipnya mengakui dan menerima serta menyatakan akan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup bayi tersebut. Mengenai pemberian sejumlah uang tersebut dikonfirmasi kepada ibu dari Anak Korban yang kemudian membenarkan ada kesepakatan damai tersebut, dan menerima jika Anak dan keluarganya mau bertanggung jawab atas bayi yang lahir tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi Anak dan masyarakat agar memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan telah tercapai perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban serta disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal VII angka 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LEBAK** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **17 April 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6246 K/Pid.Sus/2026